

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3846/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด อุบลราชธานี

นาย เช็ก ไชยะโอชะ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 176

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ก่อนคดีนี้จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกรอไว้ 2 ปี โดยไม่ได้บรรยายฟ้องระบุถึงโทษจำคุกที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ในคดีก่อนว่ามีระยะเวลาเท่าใด แม้ตามคำให้การของจำเลยและ รายงาน กระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องและรับข้อเท็จจริง เรื่องเคยต้องโทษตามฟ้องแต่เมื่อฟ้องของโจทก์ไม่ได้ระบุถึงระยะเวลาของโทษ จำคุกในคดีก่อน จึงไม่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏแก่ศาลให้รับฟัง ได้ว่า ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยนานเท่าใดในคดีก่อน ดังนั้นจึงไม่อาจบอกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อน เข้ากับโทษคดีหลัง ตามที่โจทก์ขอได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีกัญชาแห้งอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 0.45 กรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ก่อนคดีนี้จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลชั้นต้นในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 250/2539 ให้ลงโทษจำคุกรอไว้ 2 ปี ปรับ 700 บาทในข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วภายในเวลาที่ศาลรอกการลงโทษไว้จำเลยได้มาก
ระทำความผิดในคดีนี้อีก ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 4, 6, 7,8, 26, 76 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 และบทโทษ
ของจำเลยที่รอกการลงโทษไว้เข้ากับโทษของจำเลยคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีและรับว่า
เคยต้องโทษและพ้นโทษมาแล้วจริงตามฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, 76 วรรคหนึ่งให้จำคุก 4 เดือน ปรับ 1,400 บาท
จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน ปรับ 700 บาทโทษจำ
คุกให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี คำนวณความประพฤติของจำเลยโดยให้จำเลยไปรายงานตัว
ต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้งภายในกำหนด 1 ปี ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดให้โทษทุกประเภท ให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 12 ชั่วโมงภายในเวลา 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29, 30 ส่วนที่โจทก์ขอให้ปรับโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
250/2539 นั้น เนื่องจากในคดีนี้ศาลพิพากษารอกการลงโทษจำเลยจึงไม่อาจนำโทษ
คดีดังกล่าวมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษและบวกโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษไม่ลงโทษปรับ และไม่
คุมประพฤติจำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า ก่อนคดีนี้จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกรอไว้ 2 ปี ปรับ 700 บาท โดยไม่ได้บรรยายฟ้องระบุถึงโทษจำคุกที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ในคดีก่อนว่ามีระยะเวลาเท่าใด แม้ตามคำให้การของจำเลยและรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องและรับข้อเท็จจริงเรื่องเคยต้องโทษตามฟ้อง แต่เมื่อฟ้องของโจทก์ไม่ได้ระบุถึงระยะเวลาของโทษจำคุกในคดีก่อน จึงไม่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏแก่ศาลให้รับฟังได้ว่า ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยนานเท่าใดในคดีก่อนดังนั้นจึงไม่อาจบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังตามที่โจทก์ขอได้

พิพากษายืน

(ศุภชัย ภู่งาม-สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ